

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 758 - 759/2537

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยรุ่งเรือง
ทรัสต์ จำกัด

โจทก์

นายคณิต เอกธนิตพงษ์ กับพวก

จำเลย

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยรุ่งเรือง
ทรัสต์ จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ฎีกา เนื่องด้วยจำเลยที่ 2 ได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์เป็นเงิน 400,000 บาท และบุคคลภายนอกได้มาชำระหนี้แทนจำเลยที่ 1 ในหนี้ที่เหลืออีก 63,916.76 บาท ดังนั้นเมื่อรวมเงินที่ได้จากจำเลยที่ 1 และที่ 2 แล้วโจทก์ได้รับครบถ้วน โจทก์จึงขอถอนฎีกาขอถอนหมายบังคับคดีและขอถอนคำร้องขอให้เรียกทายาทเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 1 ฉบับลงวันที่ 24 สิงหาคม 2536 และโปรดคืนค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาให้โจทก์เป็นกรณีพิเศษด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ส่วนจำเลยที่ 2 แกลงท้ายคำร้องว่า ไม่คัดค้าน (อันดับ 206)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์ 268,045.23 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 18 เมษายน 2524 จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์หากไม่ชำระให้เอาที่ดินโฉนดเลขที่ 378 เลขที่ 5 ตำบลชั้นเงิน

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาด หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสอง ออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ แต่จำเลยที่ 2 รับผิดชอบไม่เกินจำนวน 500,000 บาท

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน ชำระดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2526 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 198)

ระหว่างการส่งสำเนาฎีกาให้จำเลยที่ 1 โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลหมายเรียกทนายของจำเลยที่ 1 เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 1 ผู้มรณะระหว่างศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องโจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 206,232) โดยทนายโจทก์ซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องชื่อในคำร้อง (อันดับ 197)

คำสั่ง

โจทก์ขอถอนฎีกาก่อนจำเลยทั้งสองยื่นคำแก้ฎีกาจึงทำเป็นคำบอกกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 175วรรคแรก ประกอบมาตรา 246 และมาตรา 247 ไม่ต้องเสียค่าคำร้องอนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ตามคำร้องเมื่ออนุญาต ให้โจทก์ถอนฎีกาจำเลยที่ 1 แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องขอถอนคำร้องให้เรียกทนายจำเลยที่ 1 เข้าเป็นคู่ความแทนอีก ส่วนเรื่องการขอถอนการบังคับคดีเป็นหน้าที่ศาลชั้นต้นจะพิจารณาสั่งให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

โจทก์ขอถอนฎีกาก่อนจำเลยทั้งสองยื่นคำแก้ฎีกาจึงทำเป็นคำบอกกล่าวได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 175วรรคแรก ประกอบมาตรา 246
และมาตรา 247ไม่ต้องเสียค่าคำร้องอนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ตามคำร้องเมื่อ
อนุญาต ให้โจทก์ถอนฎีกาจำเลยที่ 1 แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องขอถอนคำร้องให้
เรียกทายาทจำเลยที่ 1 เข้าเป็นคู่ความแทนอีก ส่วนเรื่องการขอถอนการบังคับคดี
เป็นหน้าที่ศาลชั้นต้นจะพิจารณาสั่งให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา คืบค่า
ชั้นศาลให้สามในสี่

(เสริม บุญทรงสันติกุล-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ